

1524953-51.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/01/2022

... pois, as penas para o roubo a Thiago de 05 anos de reclusão e 12 dias multa, e para o roubo a Fagner de 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias multa.

Everton é menor de 21 anos, atenuante que reduz suas penas em 1/6, perfazendo para o roubo a Thiago 04 anos e 02 meses de reclusão e 10 dias multa, e para o roubo a Fagner 04 anos de reclusão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1524953-51.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524953-51.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Réu:

RUBENS HENRIQUE DA CRUZ e outros

Vistos.

Rubens Henrique da Cruz, Anderson Braz de Gois e Everton Mário Santos Luiz foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, V, c.c. parágrafo 2º-B, c.c. artigo 61, inciso II, letra "j", por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 27.11.2020, em pleno estado de calamidade pública, em horário incerto, no Jardim Arpoador, agindo em concurso, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo da marca Taurus, de uso

restrito, com 06 cartuchos íntegros e restrição de liberdade, subtraíram para si um veículo GM/Prisma, uma aliança de ouro, um celular, um relógio e a quantia aproximada de R\$ 150,00, pertencentes a vítima Thiago.

Consta, mais, que no dia 27.11.2020, em pleno estado de calamidade pública, por volta das 02:00 horas, na região da Rodovia Raposo Tavares, Km 12, os réus em questão, agindo em concurso, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo da marca Taurus, de uso restrito, com 06 cartuchos íntegros e restrição de liberdade, subtraíram para si um veículo Nissan/Versa e a quantia aproximada de R\$ 100,00, pertencentes a vítima Fagner.

Na instrução foram ouvidas as vítimas e uma testemunha de acusação, a fls. 172/174, e mais uma testemunha de acusação, seguida dos interrogatórios dos réus, a fls. 204/221. As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

Nesta mesma ocasião, houve solicitação da defesa para que se requisitassem imagens do posto de gasolina em que detidos os réus, o que foi feito, porém sem êxito. Veja-se fls. 272.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 17 e 18/19.

A vítima Thiago, proprietária do veículo Prisma, reconheceu os réus ainda na polícia, a fls. 14, tendo voltado a fazê-lo em juízo, agora com respeito a Rubens e Everton, bem como ficado em dúvida quanto a Anderson. Esclareceu que trabalha com aplicativo e foi chamado para uma corrida, quando então rendido. Tentou sair do carro, mas foi impedido, sendo agredido por Rubens, o qual assumiu o volante. Em determinado momento, desesperado, jogou-se para fora do veículo; procuraram segurá-lo pela camisa, que rasgou. Na sequência, ligou para polícia, passou a placa do carro e o sentido tomado.

Thiago aduziu que durante o assalto lhe apontaram uma arma, ameaçando-o de darem um tiro na cara, e que permaneceu em poder dos assaltantes de 15 a 20 minutos, intervalo juridicamente relevante. Daí a incidência da qualificadora respectiva.

Sobre a arma em poder dos mesmos, apreendida posteriormente quando do segundo assalto, o laudo de fls. 141/145 atestou sua eficácia.

Este segundo assalto teve por alvo um veículo Nissan, de propriedade da vítima Fagner. Nele, utilizaram-se do Prisma anteriormente roubado, que interceptou a sua trajetória. Desceram três indivíduos, um com arma em punho. Novamente, não permitiram o desembarque do carro. Ficou em estado de choque e, por conseguinte, não conseguiu proceder ao seu reconhecimento, tanto na polícia como na esfera judicial. Ao cruzarem com uma viatura da Rota, iniciou-se perseguição, até que parados e detidos os rapazes num posto de gasolina.

Quanto ao tempo que Fagner teria permanecido refém, não há maiores referências, exceto no depoimento que prestara no inquérito, a fls. 11, em que declarou ter rodado com eles por cerca de sete minutos, o que não é suficiente para caracterizar a restrição de liberdade.

Por sua vez, os PMs Emerson e Reginaldo confirmaram ter recebido a notícia dos roubos e que viram passar o Nissan em alta velocidade, indo

ao seu encalço. Ele parou por conta do estouro de um dos pneus num posto. Os réus foram presos, estando a arma com Rubens. De acordo com Reginaldo, todos confessaram informalmente a participação nos roubos.

Já os réus optaram pelo silêncio na polícia, a fls. 20/22, e interrogados em juízo negaram os fatos, dizendo que tinham ido ao drive thru do McDonald's, ocupando um Fiat Uno de cor preta, o qual foi abordado pelos milicianos. Ao saberem que Rubens e Anderson tinham passagens prévias, levaram-nos até o referido posto de gasolina, sendo incriminados.

Evidentemente, a versão dos acusados, além de frágil, mostra-se em descompasso com os demais elementos dos autos, não tendo como subsistir. Aliás, não bastasse os relatos das vítimas e o reconhecimento de Thiago, os réus Rubens e Everton afirmaram que não conheciam os policiais, que, destarte, não tinham qualquer motivo para prejudicá-los.

As circunstâncias comuns de tempo, local e modo de execução levam a reconhecer a continuidade delitiva entre os roubos.

Cumpra afastar a agravante da calamidade pública, em não provado que se valeram dessa condição para a prática dos crimes.

Pondere-se que a arma apreendida, uma 6.35 mm, calibre .25, é de uso permitido, com o que o enquadramento legal deve ser alterado para o previsto no artigo 157, parágrafo 2º-A, do CP.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar os réus Rubens Henrique da Cruz, Anderson Braz de Gois e Everton Mário Santos Luiz como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, V, c.c. parágrafo 2º-A, e artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. parágrafo 2º-A, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

Na fase do artigo 59 do CP, devem ser consideradas as circunstâncias e consequências dos crimes para estipulação das penas bases. Assim, quanto a vítima Thiago, ela declarou que machucou o braço ao se atirar do carro em movimento, ficou duas semanas sem trabalhar por trauma psicológico, com prejuízo estimado de R\$ 3.000,00 a R\$ 4.000,00, e teve danos no seu veículo, que foi batido, de cerca de R\$ 5.000,00 a R\$ 6.000,00. A lesão, o trauma, os lucros cessantes e o dano material levam a um aumento de pena, em tese, de 1/4. Já quanto a vítima Fagner, informou que seus danos com o carro foram da ordem de R\$ 1.000,00, usando o Uber para complementar sua renda de eletricitista, e que permaneceu dois dias sem trabalhar, o que projeta aumento de pena de 1/5.

Fixo-lhes, pois, as penas para o roubo a Thiago de 05 anos de reclusão e 12 dias multa, e para o roubo a Fagner de 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias multa.

Everton é menor de 21 anos, atenuante que reduz suas penas em 1/6, perfazendo para

o roubo a Thiago 04 anos e 02 meses de reclusão e 10 dias multa, e para o roubo a Fagner 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Rubens e Anderson são reincidentes, a fls. 55/56 e 57/58. A agravante eleva suas penas em 1/6, perfazendo para o roubo a Thiago 05 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias multa, e para o roubo a Fagner 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias multa.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do CP, concorrendo causas de aumento da parte especial, toma-se a maior delas, no caso o emprego de arma de 2/3, o que perfaz para Everton em relação ao roubo a Thiago 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias multa, e em relação ao roubo a Fagner 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias multa. Por sua vez, para Rubens e Anderson as penas perfazem em relação ao roubo a Thiago 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 23 dias multa, e em relação ao roubo a Fagner 09 anos e 04 meses de reclusão e 23 dias multa.

Por conta da continuidade delitiva, toma-se a maior das penas, acrescentando-a de 1/6, ficando a pena definitiva de Everton situada em 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão e 18 dias multa, e as penas definitivas de Rubens e Anderson situadas em 11 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão e 26 dias multa.

O valor unitário de cada dia multa é de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Se a prisão cautelar dos réus antes se justificava, quanto mais agora que condenados, não tendo direito a recorrerem em liberdade. Sejam eles recomendados na prisão em que se encontram. Oportunamente, lancem-se os seus nomes no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 05 de janeiro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA